

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3411/2534

บริษัท สุรพล ซีฟู้ดส์ จำกัด
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 มาตรา 4, มาตรา บัญชีพิกัตอัตราอากรขาเข้า
ประเภทที่ 8413.81, มาตรา บัญชีพิกัตอัตราอากรขาเข้า ประเภทที่ 8414.30(1)
บัญชีพิกัตอัตราอากรขาเข้า ประเภทที่ 8418.69(1) มาตรา บัญชีพิกัตอัตราอากรขา
เข้า ประเภทที่ 8418.69 (1)

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 มาตรา บัญชี พิกัตอัตราอากรขาเข้า ประเภทที่
8418.99 (2)

สินค้า 3 รายการที่โจทก์นำเข้าคือ เครื่องอัดก๊าซแอมโมเนียหรือคอมเพรสเซอร์
อุปกรณ์ประกอบเครื่องทำความเย็นหรือเฟลทฟรีสเซอร์และเครื่องปั้มน้ำยา
แอมโมเนีย ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นเครื่องทำความเย็นที่สมบูรณ์แล้ว เพราะคงมีส่วน
สำคัญส่วนเดียวคือคอมเพรสเซอร์ ส่วนคอนเดนเซอร์และอีวาปอเรเตอร์ ซึ่งเป็นส่วน
สำคัญอีก 2 อย่างนั้นโจทก์มิได้นำเข้ามาด้วย จึงไม่ใช่สินค้าที่สมบูรณ์แล้ว ดังนั้น
จำเลยจึงไม่อาจเรียกเก็บอากรในพิกัตอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 8418.69(1)
เครื่องทำความเย็นที่สมบูรณ์แล้วได้โจทก์ชอบที่จะเสียอากรตามพิกัตอัตราอากรขา
เข้าประเภทที่ 8414.30(1)ที่ 8418.99(2) และที่ 8413.81 ตามลำดับเท่านั้น.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์สั่งซื้อสินค้าและนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า สินค้ารายการที่ 1 เครื่องอัดก๊าซ แอมโมเนีย สำหรับแสดงรายการเสียภาษีในพิกัดประเภทที่ 8414.30(1) อัตราอากรร้อยละ 30 ของราคา รายการที่ 2 อุปกรณ์ประกอบเครื่องทำความเย็น พิกัดประเภทที่ 8418.99(2) อัตราอากร ร้อยละ 35 ของราคา รายการที่ 3 เครื่องปั้มน้ำยาแอมโมเนีย พิกัดประเภทที่ 8413.81 อัตราอากรร้อยละ 20 ของราคา พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยตรวจ สอบใบขนสินค้าของโจทก์แล้ว ให้โจทก์แก้ไขสำแดงพิกัดอัตราศุลกากรสินค้าทั้ง 3 รายการกว่า เป็นพิกัดประเภทที่ 8418.69(1) อัตราอากรร้อยละ 60 ของราคา ทำให้โจทก์ต้องเสียเงินค่าภาษีอากรเพิ่มขึ้น 1,045,662 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,180,234 บาท ขอให้พิพากษาว่าสินค้าโจทก์ตามรายการที่ 1, 2 และ 3 เป็นของตามพิกัดประเภทที่ 8414.99 (2) และ 8415.01 ตามลำดับมิใช่จัดอยู่ในพิกัด 8418.69(1) กับคืนเงินแก่โจทก์ 1,045,662 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ได้สำแดงชนิดของสินค้าประเภทพิกัดและอัตราศุลกากรสินค้านำเข้าที่โจทก์นำเข้าเป็นเครื่องทำความเย็นที่ใช้ในการอุตสาหกรรมที่โจทก์นำเข้าโดยถอดแยกออกจากกัน เพื่อความสะดวกในการบรรจุการขนถ่าย สินค้าแต่ละรายการมีสภาพเป็นชุดทั้งเป็นชุดที่ครบสมบูรณ์หรือสำเร็จแล้ว สามารถนำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นเครื่อง ทำความเย็นได้ทันที จึงถือว่าสินค้าทั้งสามรายการเป็นเครื่องทำความเย็น จัดเข้าประเภทพิกัดที่ 8418.69(1) อัตราอากรร้อยละ 60 การประเมินชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาว่า สินค้ารายการที่ 1 จัดอยู่ในประเภทพิกัดที่ 8414.30(1) อัตราอากรร้อยละ 30 ของราคา สินค้ารายการที่ 2 จัดอยู่ในประเภทพิกัดที่ 8418.99(2) อัตราอากรร้อยละ 35 ของราคา และสินค้ารายการที่ 3 จัดอยู่ในประเภทพิกัดที่ 8413.81 อัตราอากรร้อยละ 20 ของราคา ให้จำเลยคืนเงินเฉพาะ ค่า

อาคารขาเข้าที่จำเลยเรียกไว้เกินแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จ โดยยอดอาคารขาเข้าที่ต้องคืนนั้นต้องไม่เกินกว่า 1,045,662 บาท ค่าขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ประเด็นจะต้องวินิจฉัยคือการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยชอบหรือไม่ ในประเด็นดังกล่าวมีปัญหาว่าสินค้า 3 รายการดังกล่าวจัดอยู่ในพิกัดประเภทใด โจทก์นำสืบว่ารายการที่ 1 เครื่องอัดก๊าซแอมโมเนีย หรือคอมเพรสเซอร์อยู่ในพิกัดประเภทที่ 8414.30(1) รายการที่ 2 อุปกรณ์ประกอบเครื่องทำความเย็นหรือเฟลทฟริสเซอร์ อยู่ในพิกัดประเภท 8418.99(2) และรายการที่ 3 บั้ม อยู่ในพิกัดประเภท 8413.81 พิกัดทั้ง 3 ประเภทกำหนดไว้สำหรับสินค้าแต่ละอย่างดังกล่าวโดยเฉพาะอยู่แล้ว โจทก์จึงต้องเสียอากรในพิกัดประเภทดังกล่าว แต่จำเลยนำสืบว่าสินค้าทั้ง 3 รายการ มีสภาพเป็นชุดที่ครบสมบูรณ์แล้ว จึงเรียกเก็บอากรรวมกันในอัตราที่ถือเสมือนว่าเป็นสิ่งประกอบมาสมบูรณ์แล้ว ในพิกัดประเภทที่ 8418.69(1) ปัญหาที่จะต้องหยิบยกขึ้นวินิจฉัยคือสินค้าทั้ง 3 รายการ จัดอยู่ในพิกัดประเภทที่ 8418.69(1) เครื่องทำความเย็นอันจะต้องเสียอากรร้อยละ 60 ของราคาหรือไม่ จำเลยมีพยานมาเบิกความ 3 ปากคือ นายสุวิทย์ นายอลงกต และนายสมยศ พยาน 2 ปากแรกซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้ประเมินอากรเบิกความว่า สินค้าทั้งสามรายการสามารถนำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นเครื่องทำความเย็นครบชุดสมบูรณ์ แต่นายสมยศเบิกความว่า อุปกรณ์สำคัญของเครื่องทำความเย็นโดยทั่วไปจะต้องมีคอมเพรสเซอร์ คอนเดนเซอร์ และอีวาพอเรเตอร์ โดยคอมเพรสเซอร์ จะเป็นตัวปั้มน้ำยาที่อยู่ในสภาพของก๊าซเข้าไปยังตัวคอนเดนเซอร์ ซึ่งจะทำให้ น้ำยาเปลี่ยนสภาพจากก๊าซเป็นของเหลว แล้วจะมีตัวปั้มน้ำยาเข้าไปยังเฟลทฟริสเซอร์ ซึ่งเป็นตัวทำความเย็นดูดเอาความร้อนจากวัตถุที่ต้องการแช่ ให้แข็ง เมื่อเฟลทฟริส

เซอร์รับความร้อน น้ำยาที่อยู่ในระบบนั้นได้รับความร้อน ก็จะถูกดูดกลับไปที่ คอมเพรสเซอร์ เพื่อปั้มน้ำยากลับเข้าไปในคอนเดนเซอร์ใหม่อีกเป็นวงจร ส่วนอีวา ปอเรเตอร์ ซึ่งพยานเบิกความว่าเป็นส่วนสำคัญ แต่พยานมิได้เบิกความว่าทำหน้าที่ อย่างไร อย่างไรก็ตาม พยานปากนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญของจำเลยเกี่ยวกับการวินิจฉัย ปัญหาประเภทของสินค้าพิพาท โดยพยานสำเร็จการศึกษาจากสถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม และปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2527 และเข้ารับราชการกับจำเลยตลอดมา คำเบิกความของ พยานดังกล่าวย่อมมีน้ำหนักกว่าพยาน 2 ปากแรก ซึ่งเป็นเพียงเจ้าพนักงานทำหน้าที่ ประเมินอากรเท่านั้น จึงต้องฟังพยานปากนี้เป็นหลักข้อเท็จจริงฟังได้ว่า สินค้า 3 รายการ ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นเครื่องทำความเย็นที่สมบูรณ์แล้ว เพราะคงมีส่วน สำคัญส่วนเดียวคือคอมเพรสเซอร์ ส่วนคอนเดนเซอร์และอีวาปอเรเตอร์ ซึ่งเป็นส่วน สำคัญอีก 2 อย่างนั้น โจทก์มิได้นำเข้ามาด้วย จึงไม่ใช่สินค้าที่สมบูรณ์แล้ว ดังนั้น จำเลยจึงไม่อาจเรียกเก็บอากร ในพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 8418.69 (1) เครื่องทำความเย็นที่สมบูรณ์แล้วได้ โจทก์ชอบที่จะเสียอากรตามพิกัดอัตราอากรขา เข้าประเภทที่กำหนดไว้เฉพาะสินค้าแต่ละประเภท คือ ประเภทที่ 8414.30 (1) ที่ 8418.99 (2) และที่ 8413.81 ตามลำดับเท่านั้น

พิพากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-ก้าน อันนันทน์-นิเวศน์ คำฟ้อง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ